

적극적인 실태조사 및 부당이득금 부과를 통한 국고 수입 증대에 기여[우수사례]

- 대전충남지역본부 내포지부 최성일 차장대우(4급)는 2016. 7. 1.부터 충청남도 당진시 소재 국유재산 관리·처분 업무를 수행하면서
 - 2018. 6. 15. 조달청이 권리보전을 실시하여 관리청을 ‘국(기획재정부)’로 지정한 ‘충청남도 당진시’ 소재 국유재산을 총괄청으로부터 인수받았으나
 - 해당 토지의 국가 소유 지분 전체를 ◇◇◇◇(주)에서 사용 중인 것이 확실한 것으로 추정되나, 해당 토지가 국가중요시설임을 이유로 항공사진이 제공되지 않았고 평면촬영이 불가능한 대규모 면적의 국유재산으로 사진 촬영을 하는 일반적인 방법으로는 정확한 실태조사가 곤란함을 인지함
- 이에, 위 직원은 대전충남지역본부가 드론동호회를 활성화 중임에 착안하여 즉시 드론 촬영 허가권자인 평택지방해양수산청과 관할군부대인 32사단에 항공촬영 신청¹⁾ 및 승인을 받아 [표 12]와 같이 드론으로 항공사진을 촬영하여 2018. 7. 20. 실태조사를 실시한 결과
 - 해당 토지의 국가 소유 지분 전부를 ◇◇◇◇(주)가 사용 중임을 확인하고 ◇◇◇◇(주)에 부당이득금 부과 대상임을 통보하였고

1) 「평택·당진항 보안경비 업무 관리지침」 제15조에 따라 항만 내에서 촬영하고자 하는 자는 평택지방해양수산청에 허가를 받아야 하며 「통합방위법」 제2조 및 같은 법 시행령 제21조에 따라 국가중요시설은 지역책임부대장이 방호하도록 되어 있음

[표 12] ‘충청남도 당진시 송산면’ 항공사진

GIS 항공사진	드론으로 촬영한 사진
----------	-------------

“기재생략”

- ◇◇◇◇(주)는 국가와 동 국유재산을 공유지분으로 소유하고 있고, 공유수면 매립공사 허가를 받았다는 내부 법률 자문을 통해 등기부등본 상 소유권보존일인 2018. 6. 1.을 기준으로 점유에 대한 부당이득금을 납부하고 대부계약을 체결하겠다고 공문²⁾을 접수시킴
- 위 직원은 상기 공문을 접수한 후 신속하게 사내 변호사에게 질의를 한 결과 ◇◇◇◇(주)의 공유수면 매립은 「산업입지법」 제23조에 의한 공장신축을 원인으로 한 것이므로 「민법」 제187조, 「공유수면 매립에 관한 법률」 제46조에 따라 준공검사확인증을 교부받은 날이 소유권 취득일이므로 준공 검사확인증을 교부받은 2018. 4. 9.부터 부당이득금 부과 대상이라는 회신을 받아 ◇◇◇◇(주)를 적극적으로 설득함

2) ◇◇◇◇(주)은 「국유재산법」 제14조 제①항의 “총괄청이나 중앙관서의 장은 국유재산을 취득한 경우 대통령령으로 정하는 바에 따라 지체없이 등기·등록, 명의개서, 그 밖의 권리보전에 필요한 조치를 하여야 한다”를 근거로 등기부등본상 소유권보존등기일 2018. 6. 1.을 기준하여 부당이득금부과하여야 하며, 중앙관서가 지정되지 않아 채권자를 알 수 없어 부당이득금을 납부할 수 없다고 주장함

- 그 결과, ◇◇◇◇(주)가 위 주장을 수용하여 이의 및 소송 없이 당초 ◇◇◇◇(주)가 주장하는 부당이득금인 1,451백만 원보다 1,025백만 원이 많은 2,476백만 원을 회수하고 대부계약 (대부기간 : 2018. 8. 15. ~ 2019. 2. 14., 대부료 : 3,873백만 원, 부가가치세 포함)을 체결함
- 위와 같이, 위 직원은 관련 기관의 승인을 받는 등 적극적인 실태조사를 통해 공유자인 ◇◇◇◇(주)의 점유 사실을 확인하고 대부계약을 체결함으로써 총 6,349백만 원의 국고수익 증대에 기여함

【조치할 사항】

- ◇ 대전충남지역본부장은 적극적인 업무자세로 실태조사를 실시하여 부당이득금 회수 및 대부계약을 체결하여 국고수익 증대에 크게 기여한 최성일 차장대우(4급)를 격려하고 해당 내용을 전 부점에 전파하시기 바람. (통보)